

S.I. 331001222000190
Ciudad de México, 13 de octubre de 2022

ESTIMADA PERSONA SOLICITANTE
P R E S E N T E

En atención a su solicitud de acceso a la información pública, en la que requiere:

"Medio de entrega:

Electrónico a través del sistema de solicitudes de acceso a la información de la PNT

Descripción de la solicitud:

Solicito la siguiente información estadística, con fines de investigación, de los registros de todas las entidades y la federación que alimentan el BANAVIM, por medio de los bancos estatales. La información la requiero de TODOS los casos registrados en el BANAVIM al 31 de agosto de 2022. En excel (datos abiertos), un listado que contenga lo siguiente: Datos del caso de violencia: Identificador único del caso, Entidad federativa y municipio donde ocurrió, Fecha de los hechos, Lugar de los hechos (conforme al catálogo del BANAVIM), Clasificación de la violencia, Modalidad de la violencia, Si fue delincuencia organizada, Si fue trata de personas, Si conoce al agresor, Tipo de relación con el agresor, Si durante la agresión el agresor estaba bajo efectos de alguna droga, el tipo de droga y si la consume de manera cotidiana, Si el agresor posee algún arma, el tipo de arma y si la porta. Datos de la víctima: Entidad Federativa y Municipio donde reside, Edad, Estado civil, Si tiene hijos, Si pertenece a un grupo étnico, A qué se dedica, Fuente de ingresos, Escolaridad. Datos del agresor: Entidad Federativa y Municipio donde reside, Edad, Sexo, Estado civil, Domicilio, Escolaridad, Actividad que realiza, Fuente de ingresos. Nota: Favor de enviar la información en archivos separados por año, y en caso de que el archivo excediera la capacidad permitida por el sistema, favor de enviar un link para su descarga. CABE SEÑALAR QUE PARA MEJOR PROVEER, LOS ARCHIVOS EXCEL PUDIERAN INTEGRARSE DE CONFORMIDAD CON EL ARCHIVO PROPORCIONADO EN SU RESPUESTA AL RECURSO DE REVISIÓN RRA 10736/22, LA CUAL SE ADJUNTA A LA PRESENTE SOLICITUD.

Archivo adjunto:

Copia de Oficio UGAJ/UT/453/22." (sic)

Al respecto, le informamos que esta Unidad de Transparencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con el vigésimo de los «Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública», turnó la solicitud a la **Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres**, que



conforme al artículo 151 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, resulta competente para conocer del requerimiento efectuado.

En este tenor, con fundamento en los artículos 61 y 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hacemos de su conocimiento la respuesta recibida, misma que se cita a continuación:

“[...]

Al respecto y con fundamento en el artículo 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al criterio de interpretación 3/17 emitido por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual se establece que para la atención de las solicitudes, los sujetos obligados no están obligados a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información, sin embargo con el compromiso de garantizar el acceso a la información conforme el artículo 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), procede a emitir la siguiente respuesta:

En atención a la presente solicitud y con fundamento en el artículo 130 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como al criterio de interpretación 3/17 emitido por el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual se establece que para la atención de las solicitudes, los sujetos obligados no están obligados a generar documentos ad hoc para responder una solicitud de acceso a la información.

Así mismo, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 54 fracción XIII del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde señala proporcionar información del Banco Nacional a los particulares, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a Información Pública, su Reglamento y demás disposiciones aplicables, se informa la siguiente:

A efecto de facilitar una mejor comprensión de la integración de la información es importante mencionar cómo se conforma la misma.

*Se parte del identificador único (**Expediente único de la víctima**), este expediente puede tener **uno o muchos casos de violencia**, es por ellos que en algunos números de expediente éste, va seguido de un guion 1, guion 2, guion 3 etc., el guion indica el número de casos que tiene ese expediente, ahora bien **un***



caso de violencia puede tener **ninguna, una o muchas probables personas agresoras.**

En este sentido, y de acuerdo a la solicitud de proporcionar los archivos separados por año, se proporcionan **15 archivos** uno por cada año de registro desde el **año 2008** que comenzó a operar el BANAVIM.

Para este efecto cada archivo de Excel se dividió en dos pestañas 1.- **Identificador del caso y víctima** y 2.- **Datos Agresores**, cabe precisar que en ambas, la información se obtuvo por fecha de registro

Información que contiene la pestaña “Identificador con caso y víctima”

Identificador único
Fecha de recepción
Estado de recepción
Estado Hechos
Municipio Hechos
Fecha hechos
Estado del Domicilio
Municipio del Domicilio
Vivienda
Edad Víctima
Estado Civil
Sexo
Tiene hijos
Etnia
Escolaridad
Lugar de los hechos
Descripción del lugar de los hechos
Tipo de violencia
• Económica
• Física
• Patrimonial
• Psicológica
• Sexual
• Otro
Modalidad de la Violencia
Víctima de Trata
Víctima de delincuencia Organizada
Actividad que Realiza
Descripción fuente ingresos

Información que contiene la pestaña “Datos Agresores”

Identificador Único



Edad del Agresor
Sexo
Escolaridad
Estado Civil
Fecha_ Registro
Estado donde reside
Municipio donde reside
Relación o vínculo con la víctima
Conoce al Agresor
Durante la agresión efectos droga
Cual Droga
Droga por Indicación Médica
Droga Drogas Ilegales
La Consume Manera Cotidiana
Posee algún tipo de arma
Portaba Dicha Arma
Tipo de Arma

- *Chacos*
- *Macanas*
- *Otra Arma Blanca*
- *Objeto Punzo Cortante*
- *Machete*
- *Proyectil*
- *Arma Fuego Corta*
- *Arma Fuego Larga*
- *Otra Fuego Larga*

Cabe precisar que en esta pestaña encontrará identificadores únicos que se repiten, debido a que para estos casos se tiene el registro de más de una probable persona agresora o bien cuando en la información arroja más de un dato en los reactivos de selección múltiple.

De igual manera es importante precisar, que las celdas del archivo que se encuentran vacías, se debe a la inexistencia de información, dado que no fue proporcionada por la víctima, caso contrario a los rubros en donde, para casos particulares, se registra la opción "se desconoce" siendo este, un dato registrado por el usuario capturista, así mismo en aquellos campos con respuesta 1 y 0 indica que (1: va sentido positivo y 0: en sentido negativo de la respuesta).

Conforme a lo anterior –a efecto de cumplir el requerimiento del órgano garante– y en apego a los principios de certeza y eficacia se solicita al Comité de Transparencia declare formalmente la inexistencia de información en las celdas vacías, lo anterior en atención a que dicha información no fue proporcionada por la víctima. Dicho en otro giro de lenguaje, el multimencionado campo, resulta ser



inexistente, todo lo anterior de conformidad con los artículos 65 fracción II y 141 fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

*La información se puede acceder a través de la siguiente liga electrónica:
<https://drive.google.com/drive/folders/1y-HOVTJjamOzFb-WKn-iDW5qUIHZVfyO?usp=sharing>*

Se adjunta captura de pantalla en la que se aprecia la liga electrónica, así como la documentación a la que da acceso.

Nombre	Programa	Última actualización	Tamaño de archivo
2014.xlsx	SEDA	27-may-2022 09:04:30	999 KB
2015.xlsx	SEDA	27-may-2022 09:04:30	112 KB
2016.xlsx	SEDA	27-may-2022 09:04:30	91 KB
2017.xlsx	SEDA	27-may-2022 09:04:30	91 KB
2018.xlsx	SEDA	27-may-2022 09:04:30	91 KB
2019.xlsx	SEDA	27-may-2022 09:04:30	107 KB
2020.xlsx	SEDA	27-may-2022 09:04:30	107 KB
2021.xlsx	SEDA	27-may-2022 09:04:30	107 KB
2022.xlsx	SEDA	27-may-2022 09:04:30	107 KB

[...]"

Con lo expuesto, se cumple con la obligación de acceso a la información en términos de los establecido en los artículos 132 de la Ley General y 135 de la Ley Federal, ambas de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En caso de inconformidad con la presente respuesta, usted podrá interponer por sí mismo o a través de su representante, de manera directa, por escrito, por correo con porte pagado o por medios electrónicos, recurso de revisión ante el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) o ante esta Unidad de Transparencia, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la notificación de la respuesta tal y como lo señalan los



artículos 142 de Ley General y 147 de la Ley Federal, ambas de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Finalmente, se le informa que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su artículo 148 prevé las causales de procedencia del Recurso de Revisión.

A t e n t a m e n t e

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Gobernación

MCPH/SLMG